INSTITUTO NACIONAL CENTRAL ÚNICO COORDINADOR DE ABLACIÓN E IMPLANTE

PROCEDIMIENTO N.° 67-0009-LPU26

CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE PARA EL SERVICIO DE NUBE PRIVADA DE INCUCAI

Departamento de Compras y Contrataciones - INCUCAI

Ramsay 2250 (C.P. 1428) C.A.B.A.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre del organismo contratante	Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI)

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Procedimiento: 67-0009-LPU26
Clase: De etapa única nacional
Modalidad: Sin modalidad
Expediente N.°: EX-2026-77357822- -APN-DA#INCUCAI
Rubro comercial: Servicio profesional y comercial
Objeto de la contratación: Proveer al INCUCAI de un servicio de administración y soporte para el servicio de nube privada.

OBTENCIÓN DE PLIEGO

El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales como así también el Pliego de Bases y Condiciones Particulares se encuentran disponibles en el portal https://comprar.gob.ar.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas deberán presentarse, únicamente, a través del COMPR.AR, utilizando el formulario electrónico que suministre el sistema a tal efecto.
A fin de garantizar su validez, la oferta electrónicamente cargada deberá ser confirmada por el oferente, quien podrá realizarlo únicamente a través de un usuario habilitado para ello conforme lo normado con el procedimiento de registro y autenticación de los usuarios de los proveedores que forma parte integrante de la Disposición ONC N.° 65/2016.
Sólo se admitirán las ofertas presentadas por medio de la plataforma COMPR.AR.

ACTO DE APERTURA

La apertura de ofertas se efectuará por acto público a través del COMPR.AR. En forma electrónica y automática se generará el acta de apertura de ofertas correspondiente.

Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CLÁUSULAS PARTICULARES

1. DOCUMENTOS DEL LLAMADO A LICITACIÓN

La siguiente documentación es parte integrante del presente llamado a Contratación:

a) Pliego de bases y condiciones particulares (P.B.C.P.) y;

b) Especificaciones Técnicas.

2. ENCUADRE LEGAL

En todo cuanto no se encuentre previsto en las cláusulas particulares del presente procedimiento de compra se regirá por las siguientes normas, las que los oferentes declaran conocer y aceptar:

a) El Decreto N.° 1023/2001 “Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional” y sus modificatorias;

b) El Decreto N.° 1030/2016 “Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional”;

c) El Manual de Procedimientos del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional;

d) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;

e) La Ley N.° 25300 “Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa”;

f) La Ley N.° 19549 “Ley de Procedimiento Administrativo”;

g) La Ley N.° 24156 “Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional”;

h) Toda otra norma vigente en el ámbito nacional y/o provincial que tenga injerencia en el presente procedimiento de compras.

La enumeración precedente no excluye la aplicación de toda otra norma vigente en el ámbito nacional y/o provincial y/o local que tenga injerencia en el presente procedimiento y/o en el/los contrato/s resultante/s, en virtud de los bienes a proveer y/o de los servicios que prestaran los proveedores que resulten adjudicados.

El orden de prelación será el dispuesto en el Art. 2 del Reglamento aprobado por Decreto N.° 1030/2016.

Todas las normas citadas precedentemente pueden ser consultadas por cualquier interesado en los siguientes portales de Internet:

http://www.infoleg.gov.ar

http://www.infojus.gov.ar/

3. FACULTADES Y OPCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN

El INCUCAI podrá revocar, modificar o sustituir los contratos por razones de mérito, oportunidad o conveniencia, lo que no generará derecho a indemnización en concepto de lucro cesante, sino únicamente a la indemnización del daño emergente que resulte debidamente acreditado.

Asimismo, se informa que el Instituto tendrá derecho, unilateralmente, a aumentar o disminuir el total adjudicado hasta el límite del VEINTE POR CIENTO (20 %), y hasta un TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35 %) con consentimiento del adjudicatario, en las condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos (Art. 12 inc. b) del Decreto N.° 1023/2001).

4. CONSULTA Y OBSERVACIONES

Las consultas se atenderán únicamente a través del COMPR.AR hasta CUATRO (4) días hábiles de antelación a la fecha de apertura de ofertas. A tal fin, el proveedor deberá haber cumplido con el procedimiento de registración, autenticación y autorización como usuario externo de COMPR.AR. En ningún caso se responderán consultas telefónicas ni consultas enviadas por correo electrónico, tampoco serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término.

El Departamento de Compras y Contrataciones comunicará a través del COMPR.AR las circulares aclaratorias hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas hábiles antes de la fecha de apertura.

5. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A COTIZAR (Anexo I)

El detalle del servicio cuya cotización se solicita se encuentra en el Anexo I (Especificaciones Técnicas).

La presente contratación tiene una duración de DOCE (12) meses en los términos pactados en el Anexo de Especificaciones Técnicas a partir de la notificación de la Orden de Compra, con opción a prórroga por única vez y por un plazo igual o menor al del contrato inicial, conforme lo estipulado en el Art. 100 del Reglamento aprobado por Decreto N.° 1030/2016.

Si los precios de mercado hubieren variado, el INCUCAI realizará una propuesta al proveedor a los fines de adecuar los precios estipulados durante el plazo original del contrato.

En caso de no llegar a un acuerdo, no se realizará la prórroga y no corresponderá la aplicación de penalidades.

6. COTIZACIÓN

La cotización deberá realizarse en PESOS argentinos, con precio unitario y cierto y precio total del renglón. El oferente deberá considerar incluidos en su oferta todos los impuestos, gastos y costos vigentes o futuros.

Si el total cotizado para el renglón no respondiera al precio unitario, se tomará este último como precio válido.

En caso de discrepancias entre la planilla de cotización generada por la plataforma electrónica y otra planilla de cotización que eventualmente el proveedor pudiere adjuntar, se tomará válido lo detallado en la primera.

Correrán por cuenta exclusiva de los proveedores todos los impuestos, derechos, tasas, aportes, contribuciones y demás gravámenes nacionales, provinciales o municipales y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (CABA) que corresponda abonar como consecuencia de la participación en el procedimiento de selección y de la eventual celebración del contrato, razón por la cual, al formular su oferta, el oferente deberá considerar incluido en el precio todos los impuestos vigentes, derechos o comisiones, seguros, beneficios, sueldos y jornales, acuerdos paritarios aplicables al rubro, cargas sociales, gastos de mano de obra auxiliar, gastos y costos indirectos, gastos y costos generales y todo otro gasto o impuesto que pueda incidir en el valor final del/los bien/es o servicio/s que, sin estar especificado, resulte necesario para la correcta ejecución del contrato. Se entenderá, en consecuencia, que se encuentran incluidos en el precio todos los impuestos y/o gravámenes que resulten de aplicación y todas las prestaciones que, de acuerdo con el juicio y experiencia del oferente, deberá realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta.

Los oferentes podrán proponer descuentos en sus ofertas sobre la base de la adjudicación de todos o algunos de los renglones. Después de haber cotizado por renglón, podrán efectuar un descuento en el precio, por el total de los renglones o por grupo de renglones, sobre la base de su adjudicación íntegra.

7. ASPECTOS ECONÓMICOS DE LAS OFERTAS

Se recuerda a los oferentes que se encuentran vigentes las Leyes N.° 23.928 (Ley de Convertibilidad) y N.° 25.561 (Ley de Emergencia Pública y de Reforma del Régimen Cambiario). Las ofertas deben contemplar lo establecido en las normas citadas.

8. IGUALDAD DE PRECIOS – DESEMPATE DE OFERTAS

La igualdad de precios se resolverá conforme con el Art. 70 del Reglamento aprobado por Decreto N.° 1030/2016. Además, se establecerán los criterios de preferencia establecidos en la Ley N.° 27.636 reglamentada mediante Decreto N.° 659/21.

En tal sentido, en caso de empate de ofertas, a fin de hacer valer la preferencia establecida en el Art. 8 del Decreto N.° 312/2010 los oferentes podrán acreditar la contratación de personal con discapacidad y, en su caso, la cantidad, mediante la presentación de la documentación que acredite el vínculo laboral con dicho personal como así también el correspondiente Certificado Único de Discapacidad otorgado por la autoridad competente.

9. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

El plazo de mantenimiento de la oferta se fija en SESENTA (60) días corridos, contados a partir de la fecha del acto de apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada por un lapso igual al inicial.

SE RECHAZARÁN LAS PROPUESTAS QUE FIJEN UN PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA INFERIOR AL ESTABLECIDO EN ESTE ARTÍCULO.

10. DOMICILIO - JURISDICCIÓN

Queda expresamente estipulado que todas las cuestiones que se pudieran suscitar concernientes a la interpretación, aplicación o ejecución del contrato que se suscriba en virtud de la presente licitación, serán obligatoria y exclusivamente sometidas a la jurisdicción de los tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal de la C.A.B.A., renunciando expresamente quien resulte adjudicatario a cualquier otro fuero o jurisdicción.

11. NOTIFICACIONES

Todas las notificaciones entre el INCUCAI y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, se realizarán válidamente a través de la difusión en el sitio de internet de COMPR.AR, cuya dirección es https://comprar.gob.ar, o la que en un futuro la reemplace, y se entenderán realizadas el día hábil siguiente al de su difusión.

Se recomienda a los interesados revisar periódicamente el sistema COMPR.AR –en particular el Escritorio del Proveedor— para informarse de las novedades vinculadas a las etapas, desarrollo del proceso de contratación electrónica y demás información relevante. La no recepción oportuna de correos electrónicos de alerta que envía COMPR.AR no justificará, ni se considerará como causal suficiente, para eximir a los proponentes de sus responsabilidades.

Por otra parte, durante la etapa de ejecución de los respectivos contratos, las notificaciones entre el INCUCAI y el/los cocontratantes podrán realizarse válida e indistintamente de conformidad con lo establecido en el Art. 7 del Reglamento aprobado por el Decreto N.° 1030/16.

Las notificaciones que tengan lugar mediante correo electrónico se cursarán al domicilio especial electrónico constituido por el proveedor en SIPRO y se tendrán por efectuadas en la misma fecha del envío, sirviendo de prueba suficiente la constancia que el correo electrónico genere para el emisor.

Sera responsabilidad exclusiva y excluyente de los interesados, oferentes, adjudicatarios y/o cocontratantes mantener actualizados sus domicilios.

12. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

En virtud de lo expresado en el Art. 55 del Reglamento aprobado por Decreto N.° 1030/2016 y el Art. 13 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, los oferentes deberán presentar, junto con la oferta, la siguiente documentación:

Declaración Jurada de Intereses (DJI)

Conforme lo indicado mediante Resolución 11-E/2017 de la SECRETARÍA DE ÉTICA PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN y según lo previsto en el Decreto N.° 202/2017, se debe presentar la DJI mediante el Formulario Digital habilitado por la Oficina Anticorrupción. Para eso deberán ingresar al "TAD" con clave fiscal y seleccionar el trámite denominado "Presentación de Declaración Jurada de Intereses del Decreto 202/17" con la descripción "#Oficina Anticorrupción – OA. El trámite permite cumplir la declaración jurada de intereses, tanto de personas humanas, como de personas jurídicas. Deberán descargar el formulario y acompañarse como documento adjunto con la oferta.

A fin de que los interesados puedan cumplir con la obligación establecida en el artículo 2° del Decreto N.° 202/17, relativa a funcionarios de rango inferior a Ministro que tengan competencia o capacidad para decidir sobre el procedimiento en cuestión, se detallan a continuación los nombres y cargos de dichos funcionarios:

Funcionarios con competencia para autorizar la convocatoria y elección del procedimiento, aprobar el pliego de bases y condiciones particulares, dejar sin efecto y declarar desierto el Procedimiento	
PRESIDENTE	Dr. Carlos Alberto SORATTI
VICEPRESIDENTE	Dr. Richard MALAN
DIRECTORA	Dra. Gabriela HIDALGO

Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes deberán contar con la "Declaración Jurada de Intereses" actualizada en "SIPRO". En oportunidad de presentarse como oferente en el presente procedimiento de selección, deberá verificar si corresponde modificar lo declarado oportunamente en SIPRO. Para ello, deberán ingresar al "TAD", y seleccionar el trámite correspondiente entre las siguientes opciones: - Presentación declaración jurada de intereses – Persona Humana. – Presentación declaración jurada de intereses – Persona Jurídica, y consignar en el formulario los datos que correspondan.

Declaraciones Juradas de Habilidad para Contratar y de Elegibilidad

Conforme lo indicado, se deben presentar las Declaraciones Juradas de Habilidad para Contratar y la de Elegibilidad, a tales efectos se inserta un modelo como Anexos II y III del presente pliego.

Sin perjuicio de su presentación con la oferta, las mismas deberán hallarse presentadas y actualizadas en SIPRO, en caso de cambio y/o por no estar vigentes las facultades para actuar del representante legal y/o apoderado que las hubiera firmado o cuando en las mismas se haya hecho mención a normas derogadas y/o modificadas posteriormente.

Documentación técnica

Sólo serán aceptadas las ofertas de aquellas empresas que, además de lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, reúnan los requisitos detallados en el Anexo I de Especificaciones Técnicas contra la presentación de la documentación que lo acredite.

En caso de que el oferente presente documentación de cualquier tipo, firmada por una persona distinta al Administrador Legitimado, deberá adjuntar copia del poder otorgado o documentos que acrediten que cuenta con facultades suficientes para actuar en todos los actos emergentes del presente procedimiento en nombre y representación del oferente como Apoderado o Representante Legal.

Podrán tramitar el alta de sus apoderados y/o representantes legales en el Sistema de Información de Proveedores accediendo al sitio de Internet de COMPR.AR, para lo cual el Administrador Legitimado del proveedor o bien quien tuviera poder para actuar en su representación, deberá ingresar a la plataforma de Tramitación a Distancia (TAD) con su Clave Fiscal. Allí deberá ingresar en formato digital toda la documentación detallada en el Art. 9 del Anexo de la Disposición ONC N.° 64/2016 y sus modificatorias, la que deberá ser legible y completa y escaneada de su original.

Para aquellas personas que se presenten agrupadas, en el caso de resultar adjudicatarias, mediante el compromiso de constituirse en Unión Transitoria (UT), deberán acompañar junto con la oferta la documentación detallada para Uniones Transitorias del mencionado Artículo del PUBCG (Disposición 6-E/2018),

Toda la documentación presentada deberá estar redactada en idioma castellano o, en su defecto, presentar la correspondiente traducción.

La totalidad de la documentación a acompañar digitalizada deberá ser legible, completa y escaneada de su original.

13. SUSTENTABILIDAD - EMPLEO DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD

El oferente deberá declarar bajo juramento, al momento de presentar la oferta, que de resultar adjudicatario se obliga a ocupar personas con discapacidad en una proporción no

inferior al CUATRO POR CIENTO (4 %) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto N.° 312/2010.

Si por las particularidades del servicio no resultara posible contar con personas con discapacidad que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo referidas en el Art. 8 de la Ley N.° 22431, el oferente deberá manifestar dicha circunstancia al momento de presentar su oferta.

En caso de emplear personal con discapacidad, el adjudicatario deberá presentar junto con la factura la documentación que acredite el vínculo laboral con dicho personal como así también el correspondiente Certificado Único de Discapacidad otorgado por la Autoridad competente. En el caso de no adjuntar dicha documentación no se abonará la factura hasta tanto esta sea presentada (se inserta modelo de la DJ en el Anexo IV).

14. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES e IMPOSITIVAS

A efectos de verificar la Habilidad para Contratar de los oferentes establecida en el Art. 28 inc. f) del Decreto N.° 1023/2001, el INCUCAI realizará el procedimiento previsto en la Resolución AFIP N.° 4164/2017 y en la Disposición N.° 6 – E/2018 de la Oficina Nacional de Contrataciones.

En función de lo expresado en el párrafo anterior, es obligación del oferente no poseer incumplimientos previsionales y/o tributarios conforme a lo establecido en el apartado c) de la citada norma.

15. SIPRO – COMPR.AR

Los interesados en participar en el proceso de selección que no se hallen inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO), deberán realizar la preinscripción conforme el Manual de Procedimiento para la incorporación y actualización de datos en el SIPRO aprobado por Disposición N.° 64 - E/2016 de la Oficina Nacional de Contrataciones.

No es necesario estar inscriptos para presentarse como oferentes en los procedimientos.

La inscripción y/o actualización de datos se deberá realizar en el sitio de Internet COMPR.AR. La información por suministrar será cotejada y validada por la citada ONC.

El INCUCAI no recibirá documentación de ningún tipo ni evaluará la procedencia de la inscripción ni validará datos en ningún caso, siendo esta facultad exclusiva de la Oficina Nacional de Contrataciones.

En virtud de lo estipulado en el Art. 25 del Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por Disposición N.° 62/2016, los proveedores deberán estar incorporados al SIPRO, y con los datos actualizados, a la fecha de emisión del dictamen de evaluación o bien al momento de la adjudicación, en los procedimientos en los que no se realice dicha etapa.

El Manual de Procedimiento puede ser consultado en el siguiente link: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000- 69999/265969/norma.htm

16. GARANTÍAS

De mantenimiento de la oferta: Los oferentes deberán afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones presentando una garantía de mantenimiento de oferta equivalente al

CINCO POR CIENTO (5%) del valor total de la oferta en alguna de las formas que se especifican en el acápite FORMAS DE GARANTÍAS del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Los oferentes se encuentran exceptuados de su presentación cuando el monto de la oferta no supere los PESOS CUARENTA MILLONES ($40.000.000,00).

DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: El adjudicatario deberá afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones presentando una garantía de adjudicación equivalente al DIEZ POR CIENTO (10 %) del valor total de la adjudicación en alguna de las formas que se especifican en el acápite FORMA DE GARANTÍAS del presente, dentro de los CINCO (5) días de notificada la Orden de Compra.

Los adjudicatarios se encuentran exceptuados de su presentación cuando el monto de la Orden de Compra no supere los PESOS CUARENTA MILLONES ($40.000.000,00).

DE IMPUGNACIÓN AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN: La garantía de impugnación se regula conforme el Art. 32 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, no obstante, se constituirán de la siguiente forma:

a) De impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas: TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

b) Si el impugnante no reviste la calidad de oferente para el procedimiento o para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía será de PESOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL ($ 5.976.000,00).

c) Cuando lo que se impugnare fueren cuestiones generales o particulares del dictamen, el importe de la garantía será de PESOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL ($ 5.976.000,00).

Las garantías de impugnación serán reintegradas al impugnante sólo en el caso de que la impugnación sea resuelta favorablemente.

Su presentación se hará en la moneda de la oferta y en alguna de las formas que se especifican en el acápite FORMAS DE GARANTÍAS del presente.

No obstante lo dispuesto, todos los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes quedan obligados a responder por el importe de la garantía no constituida, de acuerdo al orden de afectación de penalidades establecido en el presente Pliego, a requerimiento de este Instituto, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de efectuado el pago.

17. FORMAS DE GARANTÍAS

TODAS LAS FORMAS DE GARANTÍAS DEBEN ESPECIFICAR COMO DESTINATARIO AL "INSTITUTO NACIONAL CENTRAL ÚNICO COORDINADOR DE ABLACIÓN E IMPLANTE" (EN SU FORMA EXTENDIDA Y NO SU SIGLA: INCUCAI)

Las garantías a las que se refiere el artículo anterior podrán constituirse de la siguiente forma, o combinaciones de ellas:

a) En efectivo, mediante depósito bancario o transferencia en la cuenta del INCUCAI del Banco de la Nación Argentina, Sucursal N.° 0085, Plaza de Mayo, Cta. Cte. N.°

2.792/38, CUIT N.° 30-67665097-7. CBU: 0110599520000002792389. Los fondos deben estar acreditados en la cuenta informada el día de la apertura de las ofertas, o según el plazo que corresponda para el caso;

b) Con cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia del domicilio de la Jurisdicción o entidad contratante. El Instituto depositará el cheque dentro de los plazos que rigen para estas operaciones;

c) Con aval bancario u otra fianza a satisfacción del Instituto, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión, en los términos del artículo 1583 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación;

d) Con seguro de caución, únicamente mediante PÓLIZAS ELECTRÓNICAS, emitidas por entidades aseguradoras habilitadas a tal fin por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, extendidas a favor del INCUCAI (en su forma completa), de acuerdo con las cláusulas y la reglamentación vigente para tales efectos. Esta forma de garantía no se presentará en forma física;

e) Mediante la afectación de créditos líquidos y exigibles que el proponente o adjudicatario tenga en entidades de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, a cuyo efecto el interesado deberá presentar, en la fecha de la constitución de la garantía, la certificación pertinente y simultáneamente la cesión de estos al organismo contratante;

f) Con pagarés a la vista, cuando el importe que resulte de aplicar el porcentaje que corresponda, según se trate de la garantía de mantenimiento de oferta, de cumplimiento de contrato o de impugnación, no supere la suma equivalente a PESOS, DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS MIL CON 00/100 ($10.400.000,00). Esta forma de garantía no es combinable con las restantes enumeradas en el presente artículo.

La garantía que se instrumente mediante un pagaré deberá ceñirse a las siguientes pautas:

I) El documento deberá ser librado por quien tenga uso de la firma social o actuare con poderes suficientes. II) Deberán aclararse las firmas con nombre y apellido, mediante sello o letra imprenta mayúscula legible y número de Documento Nacional de Identidad (DNI); completándose además los datos que figuran en los formularios usuales. III) En ningún caso se admitirán leyendas escritas con lápiz. IV) Los pagarés que se presenten como garantía de mantenimiento de oferta deberán tener como fecha de emisión el día de la apertura o anterior. IV) No deberá consignarse fecha de vencimiento, debiendo ser librado “a la vista”.

La elección de la forma de garantía queda a opción del oferente o adjudicatario.

Cuando la garantía no fuera electrónica, el original o el certificado pertinente de la garantía individualizada en la oferta deberá ser presentado entre el plazo que va desde la fecha y hora de apertura y hasta un plazo de DOS (2) días contados a partir del día hábil siguiente al del acto de apertura, en el Departamento de Compras y Contrataciones sito en Ramsay 2250, 1.er piso, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Caso contrario la oferta será desestimada.

Todas las garantías, a excepción de la de mantenimiento de oferta que deberá cubrir los plazos previstos en el pliego, garantizarán el total cumplimiento de las obligaciones contraídas, debiendo constituirse en forma independiente para cada contratación.

La notificación y devolución de las garantías operará conforme los Arts. 43 y 44 del Manual de Procedimientos del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por Disposición 62 – E/2016, para el caso de las pólizas electrónicas se operará conforme lo normado por el Art. 49 del PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES aprobado por Disposición 62/2024 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

18. COMPRE MIPyME

A efectos de que los participantes accedan a lo previsto en la Ley N.° 25300, aquellos oferentes que se consideren micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyME) deberán acreditar su condición mediante el certificado "PYMES Solicitud de Categorización y/o Beneficios Fiscales" disponible en el sitio web de la Administración Federal de Ingresos Públicos – AFIP (http://www.afip.gob.ar), o mediante la constancia correspondiente según Resolución N.° 39/2016 – Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa; y sus normas complementarias y/o modificatorias.

En caso de no aportar la misma al momento de presentar su oferta, se considerará que los oferentes no se encuentran dentro del régimen previsto en esta normativa.

19. PARÁMETROS DE EVALUACIÓN

A los efectos del juzgamiento y calificación de las ofertas se tendrá especialmente en cuenta lo siguiente:

a) La presentación y cumplimiento de toda la documentación solicitada en el presente Pliego;

b) La conveniencia económica para el Estado Nacional;

c) La capacidad económica de la empresa;

d) Los antecedentes comerciales;

e) Los antecedentes respecto de prestaciones en este Instituto;

f) Que las ofertas y muestras reúnan las condiciones técnicas requeridas y de calidad necesaria conforme al uso destinado;

Serán consideradas las consultas que puedan realizarse a entidades públicas o privadas sobre los servicios prestados o provisiones de bienes realizadas por los oferentes.

Durante la etapa previa a la adjudicación el organismo podrá solicitar a los oferentes toda otra información y/o documentación que se considere necesaria para una mejor evaluación de las ofertas; siempre que tal circunstancia no implique una modificación de su oferta y/o genere una situación de desigualdad respecto de los otros oferentes.

Finalmente, la adjudicación recaerá en favor de la oferta más conveniente para el organismo conforme lo establecido en el artículo 15 del Decreto Delegado N.° 1023/01 y sus modificatorios. Se tendrán en cuenta a dichos fines, parámetros tales como el precio, la calidad, la idoneidad del oferente, los costos asociados de uso y mantenimiento presentes y futuros, el costo del ciclo de vida, el valor por dinero, entre otros.

La oferta más conveniente será aquella que permita obtener un mayor valor por el dinero, lo que implica una mejor utilización de los recursos públicos comprometidos, equilibrando los principios que deben aplicarse en los procedimientos y optimizando la relación

calidad-precio. Lo que comprende no solo el precio de un bien o servicio, sino elementos que están asociados a los costos de la compra, uso, mantenimiento y fin de la vida útil del bien o servicio.

20. INADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS

En virtud de lo expresado en el Art. 66 del Reglamento aprobado por Decreto N.° 1030/2016, las ofertas serán desestimadas, sin posibilidad de subsanación, en los siguientes supuestos:

a) Cuando contenga documentación o información falsa o adulterada.

b) Cuando fuere formulada por personas humanas o jurídicas no habilitadas para contratar de acuerdo a lo prescripto en el artículo 28 del Decreto N° 1023/01, sus modificatorios y complementarios, a excepción de la causal prevista en su inciso f), que se regirá por lo dispuesto en el artículo siguiente.

c) Si el oferente fuera inelegible de conformidad con lo establecido en los artículos 16 del Decreto Delegado N.° 1023/01 y 68 del presente reglamento.

Las personas humanas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados del Banco Mundial y/o del Banco Interamericano de Desarrollo, a raíz de conductas o prácticas de corrupción contempladas en la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles mientras subsista dicha condición.

d) Si las muestras no fueran acompañadas en el plazo fijado.

e) Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio.

f) Si tuviere tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlíneas sin salvar en las hojas que contengan la propuesta económica, la descripción del bien o servicio ofrecido, plazo de entrega, o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato.

g) Si contuviera condicionamientos.

h) Si contuviera cláusulas en contraposición con las disposiciones que rigen la contratación o que impidieran la exacta comparación con las demás ofertas.

i) Cuando contuviera errores u omisiones esenciales.

j) Si no se acompañare la garantía de mantenimiento de oferta o la constancia de haberla constituido.

k) Por incurrir en las conductas descriptas en el artículo 10 del Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificatorios y complementarios.

21. FALLAS FORMALES

Según lo previsto en el Art. 67 del Reglamento aprobado por Decreto N.° 1030/2016, cuando proceda la posibilidad de subsanar errores u omisiones se interpretará y posibilitará en toda cuestión relacionada con la constatación de datos o información de tipo histórico obrante en bases de datos de organismos públicos, o que no afecten el principio de igualdad de tratamiento para interesados y oferentes.

IMPORTANTE: El oferente será intimado a subsanarlos mediante sistema COMPR.AR, o por los medios habilitados a tales efectos; si no lo hiciera dentro del plazo establecido a partir de recibida la notificación, su oferta será considerada inadmisible.

LOS ERRORES INTRASCENDENTES DE FORMA NO SERÁN CAUSALES DE DESESTIMACIÓN.

22. DICTAMEN DE COMISIÓN EVALUADORA – IMPUGNACIONES

El Dictamen de la Comisión Evaluadora no posee carácter vinculante y será notificado mediante su publicación y difusión en el sitio de internet COMPR.AR, conforme la normativa vigente.

Los oferentes podrán impugnarlo dentro de los TRES (3) días hábiles de notificados; dicho plazo comenzará a transcurrir a partir del día siguiente de la notificación del Dictamen. Quienes no revistan tal calidad podrán impugnarlo dentro de los TRES (3) días de su difusión en el sitio de internet COMPR.AR, previa integración de la correspondiente garantía de impugnación en los casos que corresponda. Durante ese plazo el expediente se pondrá a disposición de los oferentes para su vista electrónica en el Departamento de Compras del INCUCAI, Ramsay 2250, C.A.B.A. de lunes a viernes de 10 a 15 horas.

La presentación de las impugnaciones se realizará a través del Sistema Compr.ar dentro de los plazos establecidos en la normativa.

La resolución de las impugnaciones se realizará en el Acto Administrativo que disponga la adjudicación.

Toda presentación fuera de los plazos establecidos será desestimada.

23. ADJUDICACIÓN

La adjudicación recaerá en la oferta más conveniente, siempre que esta se ajuste a las condiciones y exigencias establecidas en el presente Pliego.

La adjudicación será notificada dentro de los TRES (3) días de dictado el acto según lo previsto en el Art. 7 del Reglamento aprobado por Decreto N.° 1030/2016.

24. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Dentro de los DIEZ (10) días contados desde la fecha de notificación del acto de adjudicación se emitirá/n la/s correspondiente/s Orden/es de Compra y se notificará al/los cocontratante/s según lo previsto en el Art. 7 del Reglamento aprobado por Decreto N.° 1030/2016.

En virtud de lo expresado en el Art. 75 del Reglamento aprobado por Decreto N.° 1030/2016, la notificación de la Orden de Compra producirá el perfeccionamiento del contrato.

25. CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO

El inicio del servicio operará a partir de la notificación de la Orden de Compra, conforme lo indicado en el Anexo I de Especificaciones Técnicas.

A tales efectos se deberá coordinar el inicio con el área de soporte técnico del Instituto mediante correo electrónico a Roxana Jadra Tau (rjadratau@incucai.gov.ar) y la referente administrativa de la Dirección, Laura Gehl (lgehl@incucai.gov.ar).

26. RECEPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS

La recepción de los bienes y servicios operará conforme lo prescripto en el Capítulo II del Título IV del Reglamento aprobado por Decreto N.° 1030/2016.

La recepción de los bienes y/o servicios tendrán el carácter de provisorio, en condición "a revisar". Los recibos o remitos que se firmen al momento de su entrega quedarán sujetos a la conformidad de la recepción.

A los efectos de la conformidad de la recepción la Comisión procederá previamente a la confrontación de la prestación con las especificaciones del pliego.

Transcurrido el plazo previsto para que se expida la Comisión, y existiendo silencio de su parte, el proveedor podrá intimar su recepción. Si el Instituto no se expidiera dentro de los DIEZ (10) días hábiles posteriores a la recepción de la intimación, los bienes y/o servicios se tendrán por recibidos de conformidad.

Para todos los casos, la Comisión notificará al/os adjudicatario/s según lo previsto en el Art. 7 del Reglamento aprobado por Decreto N.° 1030/2016.

Las responsables de recepción (por parte de la unidad requirente) serán la coordinadora de Gestión de Servicios, Roxana Jadra Tau (rjadratau@incucai.gov.ar) y la referente administrativa de la Dirección, Laura Gehl (lgehl@incucai.gov.ar), siempre conforme lo estipulado en el CAPÍTULO II del TÍTULO IV del Anexo al Decreto 1030/2016. Asimismo, deberá coordinarse con la Comisión de Recepción a comisionderecepcion@incucai.gov.ar. No serán válidos remitos o constancias que no cuenten con la firma de alguno de los integrantes de la Comisión.

27. PENALIDADES Y SANCIONES

Para la aplicación de las penalidades y sanciones se operará conforme con los Capítulos I y II del Título V del Reglamento aprobado por Decreto N.° 1030/2016.

No obstante lo anterior, en el apartado PENALIDADES del Anexo I de Especificaciones Técnicas se detallan las penalidades específicas aplicables al servicio objeto de este procedimiento.

28. FACTURACIÓN

El adjudicatario deberá efectuar la facturación una vez obtenida la conformidad de la recepción de los servicios prestados.

En la factura, tipo “B” o “C”, a nombre del INCUCAI, se deberá indicar: N.° de Orden de Compra, N.° de CUIT del INCUCAI: 30-67665097-7, leyenda "IVA EXENTO". Deben emitirse conforme con las disposiciones vigentes de la ARCA.

Deberán presentar las facturas para su cobro de manera on line, en la plataforma Trámites a Distancia (TAD), a través del sitio https://tramitesadistancia.gob.ar/#/inicio. Al proveedor adjudicado, se le adjuntará con la Orden de Compra, el instructivo del procedimiento para el Trámite a Distancia.

En el caso que el adjudicatario presente la factura con antelación a la conformidad de la recepción de los bienes o servicios, el plazo de pago comenzará, indefectiblemente, a transcurrir desde el día hábil siguiente de efectuada la conformidad de la recepción.

29. FORMA DE PAGO

Mediante transferencia bancaria, y el plazo de pago será de TREINTA (30) días corridos. Si la factura es presentada con anterioridad a la conformidad de la recepción, el plazo se contará a partir del día hábil posterior a la fecha de conformidad.

Si la factura es presentada con posterioridad a la fecha de conformidad de la recepción, el plazo de pago será contado desde el día hábil posterior al de la presentación de la factura.

Los pagos se realizarán mensualmente a mes vencido.

Los pagos que realiza el Tesoro Nacional se efectúan mediante acreditaciones en cuentas bancarias: corrientes o de ahorro, en moneda nacional. Los beneficiarios de pago, a tal fin y cualquiera sea su carácter, deben informar el número de cuenta e institución bancaria correspondiente.

CUENTA ÚNICA DEL TESORO. Para resultar adjudicatario el oferente DEBERÁ estar dado de alta en el Padrón Único de Entes del SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA que administra el MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS. El Departamento de Compras y Contrataciones solicitará la documentación pertinente para el Alta en el Sistema. Quien no lo cumplimente en el plazo otorgado no podrá resultar adjudicatario.

El plazo fijado para el pago se interrumpirá si existieran observaciones o vicios sobre la factura recibida u otros trámites a cumplir imputables al proveedor; y comenzará a transcurrir nuevamente desde la subsanación del vicio.

Las notificaciones serán enviadas a la/s dirección/es de correo electrónico o número de fax indicado/s por el/os oferente/s.

30. RETENCIONES DE IMPUESTOS AL EFECTUAR EL PAGO

Se les informa a los oferentes que nuestro organismo es agente de retención del Impuesto a las Ganancias, del Impuesto al Valor Agregado, de Seguridad Social por compras de bienes y de Seguridad Social por Contratación de Servicios. Por tal motivo se les solicita que al momento de realizar la presentación de sus facturas exterioricen su situación ante estos Impuestos Nacionales y, en caso de tener alguna exención, para que no se les realice alguna de las retenciones mencionadas anteriormente, deberán aportar las constancias correspondientes.

Tales condiciones rigen para cada uno de los pagos a efectuarse, incluso en aquellas operaciones de tracto sucesivo con facturación parcial.

En caso de no hacerlo o de que las mismas se encuentren vencidas al momento de efectuar el pago, se practicarán las retenciones correspondientes.

Ministerio de Salud
República Argentina
incucai

ANEXO I DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Renglón	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de medida	Cant.
1	3.4.1-2414.1	SERVICIO PROFESIONAL Y COMERCIAL. Servicios profesionales para la Administración de Nube Privada, por el término de DOCE (12) meses con opción a prórroga.	Servicio	12

Las características observadas en el cuadro son para su mera clasificación. Para un conocimiento acabado de las especificaciones técnicas se debe recurrir al detalle completo para el renglón.

1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

El objeto del presente Anexo es contratar un servicio de gestión, administración y soporte de nube privada con foco en el mantenimiento evolutivo para la mejora continua por el término de 12 (DOCE) meses con opción a prórroga por igual período, según las especificaciones técnicas y acuerdos de servicios detallados más adelante.

El servicio contratado responde a la necesidad de disponer de un equipo de profesionales de sistemas, con experiencia en el mantenimiento, gestión y mejora continua de entornos de nube privada basados en software libre para el alojamiento de aplicaciones y bases de datos, quienes serán consultados y partícipes en las gestiones de configuraciones necesarias para el despliegue de contenedores y servicios asociados para sostener y optimizar el funcionamiento de la nube privada ya desplegada actualmente, gestionada por la Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información.

Consideraciones Generales

- La gestión y soporte del servicio abarcarán todas las plataformas y entornos mencionados anteriormente.
- Se implementarán mecanismos de monitoreo constante para evaluar el rendimiento y la disponibilidad en todos los Datacenters.
- La coordinación entre los diferentes centros de datos será esencial para garantizar la coherencia y eficiencia del servicio.
- Se deberán aplicar las mejores prácticas de seguridad en todos los niveles, desde el Datacenter principal hasta las ubicaciones físicas adicionales.

- Cualquier cambio en la infraestructura deberá ser debidamente documentado y comunicado para mantener la transparencia y trazabilidad.

- El equipo de profesionales asignado deberá estar capacitado para operar en ambientes heterogéneos, gestionando tanto máquinas virtuales como físicas con sistemas operativos variados.

2. ALCANCE

El servicio mencionado debe incluir soporte 7x24 y mantenimiento asociado a todas las aplicaciones productivas y en desarrollo del ecosistema SINTRA y de DONASUR, incluidas sus bases de datos, flujos de despliegue y herramientas internas de la Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información que conforman la nube privada INCUCAI actual, cuyo ambiente se detalla más adelante.

El servicio de soporte será aplicable para todos aquellos servidores y sistemas que sean instalados y desplegados en la nube privada.

2.1 Tareas específicas del servicio

2.1.1 Asociadas a la Infraestructura

- Establecimiento de Procedimientos de Funcionamiento Óptimo: definición y documentación de procedimientos para garantizar un funcionamiento óptimo del cluster de Kubernetes sobre Apache CloudStack, servidores de aplicación y herramientas de CI/CD.

- Control de Tiempos de Respuesta y Tiempos de Espera: implementación de mecanismos de monitoreo específicos para evaluar y controlar los tiempos de respuesta y tiempos de espera de los servicios en el cluster de Kubernetes y servidores de aplicación.

- Seguimiento de Acciones Automáticas Generadas por Alarmas: configuración y supervisión de acciones automáticas generadas en respuesta a alarmas específicas del cluster de Kubernetes y servidores de aplicación, asegurando su eficacia.

- Revisión de Procesos: auditoría y revisión periódica de los procesos relacionados con el cluster de Kubernetes, servidores de aplicación y CI/CD para identificar oportunidades de mejora y optimización.

- Revisión General del Sistema: análisis profundo de la infraestructura, incluidos el cluster de Kubernetes, servidores de aplicación y herramientas CI/CD, para detectar posibles problemas y áreas de mejora.

- Monitoreo de Transacciones: implementación de monitoreo específico de transacciones para analizar y documentar oportunidades de optimización en tiempo real en el cluster de Kubernetes y servidores de aplicación.

- Mantenimiento de la Documentación: actualización y mantenimiento de documentación detallada de la configuración, procedimientos y cambios realizados en el cluster de Kubernetes, servidores de aplicación y CI/CD.

- Creación de Scripts para Automatizaciones: desarrollo de scripts específicos para automatizar tareas relacionadas con la gestión del cluster de Kubernetes, despliegue de aplicaciones y procesos de CI/CD.

- Comprobación de Procedimientos de Arranque y Parada del Servicio: verificación periódica de los procedimientos ya establecidos para iniciar y detener servicios en el cluster de Kubernetes y servidores de aplicación.

- Soporte y mejora de la infraestructura: mantenimiento de módulos IaC previamente desplegados. Administración continua del clúster de Kubernetes, desplegado sobre Apache CloudStack, ya implementado en ambientes productivos y de desarrollo. Optimización de mecanismos de escalamiento dinámico en función de la demanda en el cluster de Kubernetes.

- Automatización de Medidas de Autohealing: desarrollo e implementación de medidas automáticas de autohealing específicas para el cluster de Kubernetes y aplicaciones, para corregir problemas detectados en tiempo real.

- Garantía de Alta Disponibilidad: mantenimiento y ajuste continuo de la alta disponibilidad ya implementada en todos los componentes del servicio, incluyendo el cluster de Kubernetes, servidores de aplicación y CI/CD, evitando puntos únicos de falla.

- Documentación de Modificaciones en la Infraestructura: registro detallado y documentación específica de todas las modificaciones introducidas en el cluster de Kubernetes, servidores de aplicación y herramientas CI/CD.

- Capacitación del Personal de Sistemas del Organismo: se debe incluir capacitación específica, a requerimiento del Organismo, para hasta 10 personas sobre la gestión y operación del cluster de Kubernetes, servidores de aplicación y CI/CD.

- Diseño para Facilitar la Gestión de Recursos: configuración específica de la plataforma para facilitar la gestión de recursos por parte del personal técnico del Organismo, considerando el cluster de Kubernetes y servidores de aplicación.

2.1.1.1 Respecto de la nube ARSAT

- Administración del sistema operativo huésped (incluidos los parches de seguridad y las actualizaciones), de cualquier utilidad o software de aplicaciones instalado en las instancias y de la configuración del firewall provisto por ARSAT.

- Administración de los datos (incluidas las opciones de cifrado), clasificar los recursos y definir políticas y procedimientos para administrar los recursos en la Nube ARSAT, realizar y recuperar copias de seguridad de los activos, monitorear y administrar la seguridad del entorno informático en el marco de sus responsabilidades.

- Articular los medios necesarios, ya sea por un servicio de backup contratado a ARSAT o por mecanismos externos, para la realización de las copias de seguridad que mantendrán los datos resguardados en caso de eventualidades.

- Realizar las pruebas de recuperación de copias de seguridad; o solicitar a ARSAT una Prueba de Recuperación en caso de tener el servicio contratado, que definirá en conjunto con ARSAT su alcance y su periodicidad.

- Definir un proceso a los fines de identificar las vulnerabilidades técnicas que será responsable de gestionar. En caso de que se identifique una vulnerabilidad técnica deberá adoptar las medidas apropiadas para tratar los riesgos asociados en el marco de sus responsabilidades.

2.1.1.2 Respecto de los datacenter On-Premise

- Garantizar la seguridad y actualización de los sistemas Operativos afectados a la nube privada, instalando actualizaciones, parches de seguridad y cuanto sea necesario.

- Gestión y monitoreo de los backups de los servicios asociados, ya sea si se realizan de manera interna o si se contratan a terceros.

- Gestión de los Firewalls. Instalación actualización y políticas entre todos los data center.

2.1.2 Asociadas a las Bases de Datos

- Establecimiento de Procedimientos de Funcionamiento Óptimo: definición y documentación de procedimientos para garantizar un funcionamiento óptimo de las bases de datos Oracle.

- Control de Tiempos de Respuesta y Tiempos de Espera: implementación de mecanismos de monitoreo específicos para evaluar y controlar los tiempos de respuesta y tiempos de espera de las bases de datos Oracle.

- Seguimiento de Acciones Automáticas Generadas por Alarmas: configuración y supervisión de acciones automáticas generadas en respuesta a alarmas específicas de las bases de datos Oracle, asegurando su eficacia.

- Revisión de Procesos: auditoría y revisión periódica de los procesos relacionados con las bases de datos Oracle para identificar oportunidades de mejora y optimización.

- Revisión General del Sistema: análisis profundo de las bases de datos Oracle para detectar posibles problemas y áreas de mejora.

- Monitoreo de Transacciones: implementación de monitoreo específico de transacciones en las bases de datos Oracle para analizar y documentar oportunidades de optimización en tiempo real.

- Mantenimiento de la Documentación: actualización y mantenimiento de documentación detallada de la configuración, procedimientos y cambios realizados en las bases de datos Oracle.

- Creación de Scripts para Automatizaciones: desarrollo de scripts específicos para automatizar tareas relacionadas con la gestión de las bases de datos Oracle.

- Creación y Comprobación de Procedimientos de Arranque y Parada del Servicio: establecimiento y verificación de procedimientos específicos para iniciar y detener servicios relacionados con las bases de datos Oracle.

- Mantenimiento y evolución de la Infraestructura como Código (IaC) ya implementada mediante Liquibase, que permite el despliegue idempotente y escalable de las bases de datos Oracle.

- Automatización de Medidas de Autohealing: desarrollo e implementación de medidas automáticas de autohealing específicas para las bases de datos Oracle, para corregir problemas detectados en tiempo real.

- Garantía de Alta Disponibilidad: diseño específico de las bases de datos Oracle para garantizar alta disponibilidad y evitar puntos únicos de falla.

- Documentación de Modificaciones en la Infraestructura: registro detallado y documentación específica de todas las modificaciones introducidas en las bases de datos Oracle.

- Capacitación del Personal de Sistemas del Organismo: se debe incluir capacitación específica, a requerimiento del Organismo, para hasta 10 personas sobre la gestión y operación de las bases de datos Oracle.

- Diseño para Facilitar la Gestión de Recursos: configuración específica de las bases de datos Oracle para facilitar la gestión de recursos por parte del personal técnico del Organismo.

2.1.3 Asociadas a DONASUR

- Relevamiento y documentación de la arquitectura actual de DONASUR, actualmente desplegada sobre servidores Red Hat obsoletos, con despliegues manuales mediante compilación y subida de archivos .war.

- Migración del código fuente de DONASUR desde SVN a un repositorio Git (GitHub), como punto de partida para su modernización.

- Containerización de la aplicación DONASUR y su incorporación a la infraestructura de nube privada (Kubernetes sobre Apache CloudStack).

- Implementación de pipelines de CI/CD para automatizar la compilación y el despliegue de DONASUR, actualmente realizados de forma manual.

- Definición y despliegue de ambientes de desarrollo, pruebas (QA) y producción para DONASUR.

- Administración y mantenimiento de las bases de datos Oracle asociadas a DONASUR.

- Acompañamiento técnico al equipo de desarrollo de DONASUR durante la transición hacia el nuevo modelo de despliegue.

- Documentación de la arquitectura, los procesos de despliegue y troubleshooting de DONASUR.

2.1.4 Asociadas a AWS (Plan de Recuperación ante Desastres - DRP)

- Diseño e implementación del entorno de Plan de Recuperación ante Desastres (DRP) en AWS, conforme a la estrategia de continuidad operativa definida por el Organismo.
- Definición de los objetivos de recuperación (RTO/RPO) para los servicios críticos a resguardar en AWS.
- Aprovisionamiento y configuración, mediante Infraestructura como Código (IaC), de la infraestructura de contingencia en AWS (cómputo, redes y almacenamiento).
- Implementación de mecanismos de replicación y sincronización de datos entre los Datacenters On-Premise/ARSAT y el ambiente de contingencia en AWS.
- Ejecución de pruebas periódicas de conmutación (failover) y recuperación del DRP, documentando los resultados obtenidos.
- Mantenimiento, actualización y documentación del Plan de Recuperación ante Desastres (DRP) en AWS.
- Gestión y optimización de costos de los recursos de AWS destinados al DRP.

2.1.5 Asociadas a Seguridad

- Realización de pruebas de penetración (pentest) periódicas sobre la infraestructura y las aplicaciones desplegadas en la nube privada, con una frecuencia mínima anual y ante cambios significativos de la infraestructura.
- Elaboración de informes de resultados de las pruebas de penetración, con el detalle de las vulnerabilidades detectadas y su nivel de criticidad.
- Seguimiento y remediación de las vulnerabilidades identificadas, en coordinación con el personal técnico del Organismo, dentro de los plazos que se acuerden según su criticidad.
- Realización de análisis de vulnerabilidades (vulnerability scanning) de forma recurrente sobre la infraestructura y las aplicaciones.

3. EQUIPO PROFESIONAL

Se requiere un equipo conformado por los siguientes perfiles:

- DevOps senior.

- Linux admin senior.
- Windows admin senior
- DBA senior sobre bases de datos Oracle.
- Responsable del servicio que deberá aportar además capacidades de liderazgo y gestión para el equipo del oferente y el proyecto asociado al servicio.

Estos perfiles conformarán un equipo multidisciplinario capaz de brindar un soporte integral y especializado para el mantenimiento, gestión y evolución de la nube privada de INCUCAI y se integrará a las actividades de equipos de operaciones de TI pertenecientes a la Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información del Organismo para brindar soporte, mantenimiento y mejora continua de las soluciones ya desplegadas en la nube privada y entornos multicloud.

El INCUCAI dispondrá de un recurso profesional que interactúe y realice el seguimiento y control de tareas.

3.1 Perfiles requeridos – Responsabilidades y Habilidades

Perfil	Responsabilidades	Habilidades
DevOps Senior	Gestión de la integración continua y despliegue automatizado. Implementación y mantenimiento de pipelines CI/CD. Orquestación y administración de contenedores (Kubernetes, Docker swarm)	Experiencia sólida en herramientas de automatización (Jenkins, GitLab CI). Experiencia sólida en repositorios (svn, git). Colaboración estrecha con equipos de desarrollo. Conocimientos en scripting (Bash, Python). Conocimientos en infraestructura como código (Terraform, terragrunt).
Linux Admin Senior	Administración de sistemas Linux (Debian, Red Hat). Configuración avanzada de red y seguridad en entornos Linux.	Conocimientos avanzados en scripting (Bash, Python). Experiencia en resolución de problemas y mantenimiento preventivo.

	Gestión de servicios y aplicaciones en entornos Linux.	
Windows Admin Senior	Administración de sistemas Windows Server. Configuración avanzada de servicios y roles de Windows Server. Mantenimiento y resolución de problemas en entornos empresariales.	Experiencia en gestión de servicios Windows. Solución de problemas y mantenimiento preventivo.
DBA senior sobre bases de datos Oracle	Administración avanzada de bases de datos Oracle. Optimización de consultas y rendimiento de bases de datos. Gestión de copias de seguridad, recuperación y planificación de capacidad.	Experiencia en migraciones y actualizaciones de bases de datos Oracle. Conocimientos avanzados en herramientas de gestión de bases de datos Oracle.
Responsable del servicio	Liderazgo y gestión efectiva del equipo de TI. Coordinación de actividades y recursos para el cumplimiento de los objetivos. Interlocución con la gerencia de informática y gestión de la información.	Experiencia en liderazgo y gestión de proyectos de TI. Participación en la planificación estratégica y mejora continua del servicio.

3.2 Certificaciones

Para asegurar la calidad y la competencia técnica del personal asignado a la ejecución del servicio, se establece como requisito obligatorio que el equipo profesional cuente con las siguientes certificaciones:

1. Certified Kubernetes Administrator (CKA):
2. AWS Certified Solutions Architect – Professional
3. AWS Certified DevOps Engineer – Professional Capacidad técnica del Oferente

4. AMBIENTES DE TRABAJO

INCUCAI proveerá los ambientes de pruebas y de producción.

Descripción de ambientes: el servicio de administración, gestión y soporte se llevará a cabo en un entorno distribuido, compuesto por el Datacenter Principal y dos Datacenters físicos adicionales, cada uno con características específicas que se detallan a continuación:

Datacenter Principal (Arsat):

- Infraestructura Virtual: 23 máquinas virtuales (VMs) con sistemas operativos Linux, incluyendo distribuciones como Ubuntu y CentOS.
- Función Principal: albergar el cluster principal de aplicaciones (Kubernetes desplegado sobre Apache CloudStack) y las VMs asociadas a las bases de datos.
- Características Adicionales: Configuración para proporcionar alta disponibilidad y rendimiento óptimo.

Datacenter Físico en Sede Belgrano (Caba):

- Infraestructura Física y Virtual: 10 Máquinas físicas y 30 VMs que constituyen parte del entorno de trabajo. Sistemas operativos Linux, incluyendo distribuciones como Ubuntu y CentOS y Microsoft Windows.
- Función Principal: proporcionar redundancia y respaldo para garantizar la continuidad operativa.

Datacenter Físico en Sede Barracas (Caba):

- Infraestructura Física y Virtual: 6 Máquinas físicas y 35 VMs que contribuyen a la infraestructura total del servicio. Sistemas operativos Linux, incluyendo distribuciones como Ubuntu y CentOS y Microsoft Windows.

- Función Principal: ambientes bajos de testing y desarrollo. Backups.

Amazon Web Services

- Plataforma en la Nube: Amazon Web Services (AWS)

- Servicios Incluidos: ambientes de contingencia y servicios desplegados como parte de la estrategia DRP.

- Función Principal: ejecutar estrategias de continuidad operativa (DRP) con infraestructura de respaldo en AWS.

5. CONSIDERACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO

5.1 Disponibilidad

Disponibilidad del servicio (SLA)	
Días en que debe estar disponible	365 días del año
Horario en que debe estar disponible	24 h
Clasificación de los incidentes:	**Alta**: Interrupción o bloqueo del servicio en producción, fallas de acceso, pérdida de información, y cualquier situación que impida continuar normalmente con la prestación del servicio. Incidente de seguridad que potencialmente pueda afectar la confidencialidad, disponibilidad e integridad del servicio. **Media**: Pérdida de servicio y cualquier situación grave que no cuente con solución alternativa, pero permita continuar con el servicio, de manera restringida. **Baja**: Configuraciones o errores en entornos no productivos.
Escalamiento de los incidentes:	**Alta**: Contacto con Partner/ proveedor/ Arsat asegurar la continuidad del servicio. **Media**: reporte al proveedor por los canales.

	Baja: Envío de comentarios por los canales, reportes al proveedor.

5.1.1 Acuerdo de nivel de servicio (SLA)

Las solicitudes de servicio podrán efectuarse telefónicamente, mediante correo electrónico, sistema de mensajería y sistema de registro de solicitudes basado en WEB, el que debe ponerse a disposición del organismo a través de una URL pública en Internet (indicando, en caso de corresponder usuario y contraseña requeridos para su uso). No habrá límite en la cantidad de solicitudes.

La adjudicataria debe contar con un sistema de gestión y seguimiento de incidentes (vía web, correo, llamado telefónico, etc.) que, ante la ocurrencia de un incidente, permita iniciar una solicitud de servicio, manteniendo un registro automático de los tiempos de respuesta y resolución utilizados por la adjudicataria, para resolver la falla.

Los tiempos máximos de respuesta y reposición del servicio, según la clasificación del incidente reportado será:

Alta	Tiempo máximo de respuesta del adjudicatario ante aviso de incidente: 1 h Tiempo máximo de resolución desde que el adjudicatario respondió al incidente: 2 h
Media	Tiempo máximo de respuesta del adjudicatario ante aviso de incidente: 2 h Tiempo máximo de resolución desde que el adjudicatario respondió al incidente: 4 h
Baja	Tiempo máximo de respuesta del adjudicatario ante aviso de incidente: 4 h Tiempo máximo de resolución desde que el adjudicatario respondió al incidente: 6 h

Cabe aclarar que los tiempos máximos de resolución son contabilizados cuando el incidente no sea atribuible a servicios de terceros (Arsat y Oracle) que tienen su propio SLA.

5.1.2 Certificación de servicio

INCUCAI dará la conformidad y se certificará la finalización de una solicitud de servicio ante un incidente mediante la comprobación de la restauración del servicio afectado o del resultado esperado que dará curso al cierre de la solicitud, ya sea mediante el envío de un correo electrónico, mensajería instantánea o el registro de cierre en el sistema de gestión de solicitudes del Adjudicatario.

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del contrato será de DOCE (12) meses, con opción a prórroga por un plazo igual al del contrato inicial.

7. COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD

Al momento de aceptarse la orden de compra, el adjudicatario y sus representados declaran conocer que los datos e información a ser conocidos y abordados en el marco de las tareas a realizar se encuentran amparados bajo normas de confidencialidad. Mediante la suscripción de un instrumento, se comprometerán a guardar la máxima reserva y secreto sobre los datos e información a que acceda en virtud de las funciones encomendadas, a no comunicar o hacer pública la información no clasificada como "pública", a utilizar la información solamente para el uso específico al que se ha destinado y a no comunicar, diseminar o de alguna otra forma hacer pública la información a ninguna persona, firma, compañía o tercera persona, salvo autorización previa y escrita del INCUCAI.

Siempre que se utilice o trabaje con información de terceros, se debe comprometer a contar con la autorización explícita del mismo e informarle los usos que se dará a esa información.

Se obliga a notificar cualquier incidente de seguridad relacionado con contraseñas: pérdida, robo o indicio de pérdida de confidencialidad. Esta obligación de reserva y confidencialidad seguirá vigente aún después del vencimiento del plazo, de la rescisión o resolución del contrato o cese o interrupción de la relación contractual, asumiendo la responsabilidad penal, administrativa o civil de los daños y perjuicios que por dolo o negligencia pudiera ocasionar la difusión de datos o información no publicados.

8. REQUISITOS DE LOS OFERENTES

Solo serán aceptadas las ofertas de aquellas empresas que reúnan los siguientes requisitos:

- Deberán contar con capacidad técnico-operativa acorde a la magnitud de los servicios solicitados.

- Deberán acreditar fehacientemente la realización de servicios y/o proyectos de similares características técnicas y operativas en el ámbito de la Prov. de Buenos Aires o CABA.

Documentación técnica que deberá ser presentada por los oferentes:

Los oferentes deberán presentar documentación que acreditar lo siguiente:

- Experiencia en tareas similares.
- Conocimientos idóneos relativos la normativa vigente.
- Debe incluirse una descripción concisa con la historia, evolución y situación actual de la empresa en la Argentina. Incluir:
    - Antigüedad en el mercado.
    - Certificaciones de los perfiles solicitados, de corresponder.
    - Describir en forma abreviada, en el caso de que hubiere, implementaciones similares en otros clientes.

9. RESPONSABILIDADES DE LOS ADJUDICATARIOS

La adjudicataria no podrá ceder total ni parcialmente el contrato, ni ninguno de sus derechos y obligaciones a terceros sin la previa conformidad expresa y por escrito de INCUCAI.

La adjudicataria será única y exclusivamente responsable por el personal asignado al cumplimiento del contrato y de las obligaciones en su calidad de empleador, en especial el pago de los sueldos, aguinaldos, subsidios familiares, bonificaciones, cargas sociales y otras de carácter previsional, indemnizaciones y seguros personales. INCUCAI declina toda responsabilidad, originada en los vínculos laborales, accidentes de trabajo o de otra naturaleza, existentes entre el oferente y el personal afectado. INCUCAI declina toda responsabilidad por los eventuales daños que el personal a cargo del oferente pudiere ocasionar a terceros.

10. PENALIDADES

El retraso por parte de la Adjudicataria en el cumplimiento de los tiempos estipulados dará lugar a sancionar al adjudicatario con una multa equivalente al CERO COMA CERO CINCO POR CIENTO (0,05 %) sobre el monto total del contrato, por cada hora de retraso, para los incidentes clasificados como prioridad “alta” y por cada dos (2) horas de retraso para los incidentes clasificados como “media y baja”, contados a partir del vencimiento del tiempo estipulado de acuerdo a los niveles de servicio establecidos.

Estos porcentajes no podrán ser modificados de manera unilateral por parte del proveedor, sino mediante coordinación previa con el Incucai.

Los distintos incumplimientos en los que se incurran serán acumulables hasta un máximo del TREINTA POR CIENTO (30 %) del monto total del contrato, tope a partir del cual se podrá rescindir el contrato.

Las penalidades serán deducidas de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final, de manera independiente de las responsabilidades civiles y penales que se pudiera generar como consecuencia del incumplimiento del presente contrato.

ANEXO II

DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR

"El que suscribe con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO que la persona cuyos datos se detallan, está habilitada para contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO, en razón de cumplir con los requisitos del artículo 27 del Decreto Delegado N.° 1.023/2001 y sus modificaciones y que no está incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en el artículo 28 del citado cuerpo legal.

RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DECRETO 1023/2001

Art. 27. — PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. Podrán contratar con la Administración Nacional las personas físicas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas en las previsiones del artículo 28 y que se encuentren incorporadas a la base de datos que diseñará, implementará y administrará el órgano Rector, en oportunidad del comienzo del período de evaluación de las ofertas, en las condiciones que fije la reglamentación. La inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas.

Art. 28. — PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán contratar con la Administración Nacional:
a) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en los apartados 2. y 3. del inciso b) del artículo 29 del presente.
b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales aquéllos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética Pública, N.° 25188.
c) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados.
d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.
e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción.
f) Las personas físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.
g) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la Ley N.° 24156.
h) Los empleadores incluidos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) durante el tiempo que permanezcan en dicho registro."
Acepto las condiciones establecidas en la DJ DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

_____

Firma y aclaración

ANEXO III

DECLARACIÓN JURADA DE ELEGIBILIDAD

"El que suscribe con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO que la persona cuyos datos se detallan, no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inelegibilidad previstas en el artículo 68 del Reglamento aprobado por el Decreto N.° 1030/2016, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO.

REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
ARTÍCULO 68.- PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD. Deberá desestimarse la oferta, cuando de la información a la que se refiere el artículo 16 del Decreto Delegado N.° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, o de otras fuentes, se configure, entre otros, alguno de los siguientes supuestos:
a) Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N.° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, y de las controladas o controlantes de aquellas.
b) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N.° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.
c) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges, convivientes o parientes de primer grado en línea recta ya sea por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida o adopción, salvo que se pruebe lo contrario.
d) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal, entre otros supuestos, cuando un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica.
e) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N.° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.
f) Cuando se haya dictado, dentro de los TRES (3) años calendario anteriores a su presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente, por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de selección.
g) Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos, de acuerdo a lo que se disponga en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares.
h) Cuando se trate de personas jurídicas condenadas, con sentencia firme recaída en el extranjero, por prácticas de soborno o cohecho transnacional en los términos de la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles por un lapso igual al doble de la condena.
i) Las personas humanas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados del Banco Mundial y/o del Banco Interamericano de Desarrollo, a raíz de conductas o prácticas de corrupción contempladas en la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales serán inelegibles mientras subsista dicha condición."

Acepto las condiciones establecidas en la DJ DE ELEGIBILIDAD.

Firma y Aclaración

ANEXO IV

DECLARACIÓN JURADA DE EMPLEO DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD (PUBCG, Artículo 13, Inciso H, Apartado 3)
Razón Social, Denominación o Nombre Completo:
CUIT:
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: 67-0009-LPU26
Clase: De Etapa Única Nacional

Modalidad: Sin modalidad
Lugar, día y hora del acto de Apertura:
El que suscribe, ... DNI....., en calidad de .....de la empresa que gira en plaza bajo la denominación ....., CUIT: ..... y con poder suficiente para este acto, DECLARA en carácter de DECLARACIÓN JURADA lo siguiente: (Marque con una cruz lo que corresponda) ☐ De resultar adjudicatario me obligaré a ocupar personas con discapacidad en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4 %) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio objeto del presente procedimiento (Art. 1). ☐ En virtud de las características del servicio objeto del presente procedimiento, el personal afectado al mismo hace imposible, cuantitativamente, el cumplimiento de la exigencia establecida en la normativa (Art. 2). ☐ Dadas las características del servicio objeto del presente procedimiento, no resulta posible contar con personas con discapacidad que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo (Art. 3). Esta declaración se efectúa bajo las condiciones requeridas en la normativa vigente, Ley N.° 22.431, Decreto N.° 32/2010 y Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional HASTA TANTO DECLARE LO CONTRARIO BAJO JURAMENTO.

Lugar y Fecha: .....

.....
Firma y Aclaración

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: PLIEG-2026-77792458-APN-DA#INCUCAI

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 12 de Agosto de 2026

Referencia: Pliego de Bases y Condiciones Particulares - Nube Privada

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 33 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.08.12 11:46:49 -03:00

Javier Garcia Masalle
Director
Dirección de Administración
Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.08.12 11:46:50 -03:00